

4 공공정보를 활용한 부실채무자 등의 공탁금 회수 방안 미비

- 공사에서 부실채무자의 채권 회수 및 국세·국가채권 채납자의 재산조사를 수행함에 있어
 - 공사법 제36조에 따르면 공사는 국가 및 지방자치단체 등에 업무 수행에 필요한 자료 제공을 요청할 수 있도록 되어 있음
 - 따라서 주무부점(◆◆◆◆◆부, ◆◆◆◆부)에서는 대법원으로부터 부실채무자 및 국세·국가채권 채납자 소유의 공탁금을 정기적으로 조회하여 회수하는 방안을 마련하여야 함
- 그런데 「업무방법서」 제22조에 따르면 공사는 관계법령이 허용하는 범위내에서 행정기관 등이 보유하는 자료를 적극 활용하도록만 되어 있는 등 구체적인 조회 및 회수 방안을 마련하지 않고 있음
 - 이에 따라 대법원으로부터 수령한 부실채무자 등의 공탁금 보유 현황 중 공탁금과 채권액이 일천만 원 이상인 부실채무자에 대하여 공탁금 회수 가능 여부를 표본으로 점검한 결과
 - 부실채무자 관련 170건의 공탁사건에 대하여 2,619백만 원 상당의 공탁금을 회수할 수 있는데도
 - △ ◆◆◆◆◆부 등 10개 부점에서는 부실채무자 소유의 공탁금 현황을 조회하여 회수하지 않음에 따라 적기에 채권 회수가 되지 않고 있음

○ 또한 국세 및 국가채권 체납자 소유의 공탁금 현황 자료를 점검한 결과

- 체납자 관련 1,003건의 공탁사건에 대하여도 6,800백만 원 상당의 체납액을 압류할 수 있는데도

△ ◆◆◆◆부 등 11개 부점에서는 동 자료를 조회하여 위탁관서 (세무서 등)로 하여금 압류하도록 한 후 체납액을 징수하는 등의 조치를 하지 않고 있음

【조치할 사항】

◇ ◆◆◆◆◆부장은 대법원으로부터 부실채무자 소유의 공탁금을 정기적으로 조회(연 1회)하여 관련 부점에서 적기에 채권을 회수할 수 있도록 하는 방안을 마련하시고,

○ ◆◆◆◆부장은 대법원으로부터 국세 및 국가채권 체납자 소유의 공탁금을 정기적으로 조회(연 1회)하여 위탁관서 (세무서 등)로 하여금 적기에 압류 등의 조치를 취할 수 있도록 하는 방안을 마련하시기 바람. (통보)